מִצְוָה עד

לֹא תִשָּׂא שֵׁמַע שָׁוְא (לֹא תַעֲשֶׂה מ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִשְׁמַע הַדַּיָּן טַעֲנַת הָאֶחָד שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין חֲבֵרוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, א) 'לֹא תִשָּׂא שֵׁמַע שָׁוְא', וּכְתִיב (דברים א, טז) 'שְׁמֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם', וּכְתִיב (שמות כג, ז) 'מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק'. וּבְכָלַל הָלְאוֹ גַּם לְבַעַל דִּין שֶׁלֹּא יַשְׁמִיעַ לַדַּיָּן טַעֲנוֹתָיו, אֲפִלּוּ יִרְצֶה הַדַּיָּן לִשְׁמֹעַ בְּיָחִיד. וְגַם נִכְלַל הַמְסַפֵּר לָשׁוֹן הָרָע וּמְקַבְּלוֹ וּמֵעִיד עֵדוּת שֶׁקֶר.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי כְּשֶׁיָּבֹא לִפְנֵי הַדַּיָּן לְהַטְעִים דְּבָרָיו שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין חֲבֵרוֹ, וְאוּלַי שֶׁקֶר יַגִּיד, וַאֲפִלּוּ יָבֹא אַחַר כָּךְ חֲבֵרוֹ וְיַכְחִישֶׁנּוּ, שֶׁמָּא תְּקַבֵּל נֶפֶשׁ הַדַּיָּן צוּרַת הַדְּבָרִים הָרִאשׁוֹנִים וְתִמָּשֵׁךְ אַחֲרֵיהֶם, וְעַל יְדֵי זֶה יָבֹא לְהַטּוֹת הַדִּין לְפִי הַצּוּרָה שֶׁקִּבֵּל בַּתְּחִלָּה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקם). וְקוֹרֵא אוֹתוֹ 'שֵׁמַע שָׁוְא', אַף עַל פִּי שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין בְּבֵרוּר דְּשֶׁקֶר מְדַבֵּר,

משנה הלכות

עד) האיסור על הדיין ועל בעלי הדין. אסור לדיין לשמוע מבעל דין אחד אפילו דיבור אחד, כשאין בעל דין השני עמו, וכן אסור לבעל דין להגיד שנאמר 'שמוע בין אחיכם'[א]. תלמיד שיש לו דין לפני רבו לא יקדים לבוא קודם בעל דינו, שלא יהא נראה כמקדים כדי לסדר טענותיו[ב]. יש לו עת קבוע ללמוד לפניו ובא בעת ההוא מותר[ג].

כשנשאל מקודם. שמע טענות האחד ואח"כ נתרצה השני לדון לפניו מותר להיות דיין[ד]. ואם נשאל עליו וכתב פסק דעתו, אינו רשאי עוד להיות דיין דחשיב נוגע בדבר[ה]. חכם לא יכתוב לאחד מבעלי דינים פסק או שיכתוב לו דעתו בלא פסק כל זמן שלא שמע דברי שניהם[ו]. ובדבר שאינו תלוי בטענות רק בדין מותר[ז]. ויש חולקין[ח] ומתירין בכל ענין להשיב לשואל על שאלתו לבדו, והכל לפי הענין והאדם.

שאר פרטים. דיין שיודע בדין שהוא מרומה, חייב להסתלק ממנו, ולא יאמר אחתכנו ויהיה הקולר תלוי בצואר העדים[ט]. ומצוה זו

עד) א. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"א ה"ז. חו"מ סי' י"ז ס"ה. **ב.** חו"מ שם. **ג.** טור שם. **ד.** חו"מ שם בהגה. **ה.** ש"ך שם סק"ט. **ו.** רמ"א שם. **ז.** תשובות רמ"א סי' קי"ב, הובא בפתחי תשובה ס"ק י"א. **ח.** כנסת הגדולה חו"מ שם סי"ט. ועיין תשובות שבות יעקב ח"א סי' ס"ד. **ט.** חו"מ סי' ט"ו ס"ג.

כִּי אִלּוּלֵי הָיָה בִּדְבָרָיו שָׁוְא לֹא הָיָה מַקְדִּים דְּבָרָיו לַדַּיָּן קֹדֶם בֹּא רֵעֵהוּ (מנחה בלולה (רפאפורט) פר' משפטים ד"ה שמע שוא). גַּם כִּי אֵין אָדָם רוֹאֶה חוֹבָה לְעַצְמוֹ וְיַחְתֹּר אַחַר דִּבְרֵי שֶׁקֶר לְהַצְדִּיק עַצְמוֹ. וְכָתַב בַּחִנּוּךְ 'הַשֶּׁקֶר הוּא נִתְעָב וְהַקְּלָלָה בְּבֵית אוֹהֲבָיו, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אֱמֶת וְכָל אֲשֶׁר אִתּוֹ אֱמֶת, וְהַבְּרָכָה בַּמִּתְדַּמִּים בְּמַעֲשֵׂיהֶם לוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בֶּאֱמֶת וּבְתָמִים בְּחֶסֶד וְרַחֲמִים וְכָל מִדּוֹתָיו הַטּוֹבוֹת וְהַנַּעֲלוֹת'.

מכות כג. שבועות לא. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ח, ספר המצוות לא תעשה ר"פ, סמ"ג לאוין ריי"ד, סמ"ק סי' רל"ד, חושן משפט סי' י"ז.

מִצְוָה עה

פְּסוּלֵי עֵדוּת (לֹא תַעֲשֶׂה מ"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נְקַבֵּל עֵדוּת בַּעַל חֵטְא, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, א) 'אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע לִהְיוֹת עֵד חָמָס', וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַמְקֻבָּל לְהוֹצִיא הַחַמְסָנִין וְגַזְלָנִין שֶׁהֵם פְּסוּלִים לְעֵדוּת.

משנה הלכות

מפתח גדול לכל הדינים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ואין לוקין עליו[י].

דיני לשון הרע. ואסור לספר לשון הרע על כל איש מזרע ישראל[יא], והרי הוא כאילו שופך דמים[יב], כמו שאמרו ז"ל (ערכין טו:) לשון הרע הורגת שלשה. והמקבל לשון הרע והמספרו ראוי להשליכו לכלבים שנאמר (שמות כג, א) 'לא תשא שמע שוא', וסמוך ליה (שם כב, ל) 'לכלב תשליכון אותו'[יג]. ואמר רבה למיחש מיהא בעי[יד]. ואם ראה בחבירו ענינים שנראה הדבר אמת אזי ראוי לקבל כמו שאמרו (שבת נו.) שקיבל דוד לשון הרע משום דדברים ניכרים חזא ביה במפיבושת. ומותר לספר לשון הרע על בעלי המחלוקת[טו], ופרטי דינים עיין מה שכתב הגה"ק בעל חפץ חיים ז"ל.

עה) מי הם פסולים לעדות. עשרה פסולי עדות מדאורייתא הן (עיין לעיל מצוה ל"ז)[א], ובזויים שחשב שם גם כן הם מדרבנן[ב]. עבר עבירה דאורייתא פסול

י. חינוך (ונקיבות היינו שלא להטעים טענותיהן לפני הדיינים, או לפי המנחת חינוך כשקיבלו עליהם הבע"ד). **יא.** רמב"ם הל' דעות פ"ז ה"ג. **יב.** רמב"ם שם ה"ה. **יג.** פסחים קיח. מכות כג. **יד.** נדה סא. **טו.** ירושלמי פאה פ"א ה"א. סמ"ק עשין מצוה י. **עה) א.** רמב"ם הל' עדות פ"ט ה"א. **ב.** רמב"ם שם פי"א ה"ה. חו"מ

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁמִּי שֶׁעַל עַצְמוֹ לֹא חָס וְלֹא יָחוּשׁ עַל מַעֲשָׂיו הָרָעִים, וְהוּא חָמְסָן אוֹ גַּזְלָן אוֹ בַּעַל עֲבֵרָה אַחֶרֶת, וַדַּאי שֶׁלֹּא יָחוּשׁ עַל אֲחֵרִים וְאֵין רָאוּי לְהַאֲמִינוֹ[ג], וּמִכָּל שֶׁכֵּן אִם יַגִּיעַ לוֹ הֶנָּאַת מָמוֹן וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה שֶׁלֹּא יָחוּשׁ מִלְּהָעִיד שֶׁקֶר לְטוֹבָתוֹ. וְאִם קִבַּלְתָּ עֵדוּתוֹ נַעֲשֵׂיתָ כְּמוֹתוֹ, וְיָדְךָ כְּיָדוֹ וְסוֹפְךָ לְהָעִיד עָלָיו בִּשְׁבוּעָה שֶׁהוּא יְרֵא אֱלֹקִים[ד] (אלה המצות (חאגיז) מצוה עה), וְעַיֵּן לְעֵיל מִצְוָה ל"ז.

ב"ק עב: סנהדרין כה. רמב"ם הל' עדות פ"י, ספר המצוות לא תעשה רפ"ז, סמ"ג לאוין רי"ד, סמ"ק סי' רל"ז, חושן משפט סי' ל"ד.

משנה הלכות

דאורייתא, ודרבנן פסול דרבנן[ה]. הפסול מדרבנן עדותו עדות עד שיכריזו עליו[ו]. עד זומם למפרע הוא נפסל, וכל מה שהעיד בינתיים נפסל עדותו[ז]. מלוה בריבית הלוה והמלוה פסולים[ח], והעדים שמא כשרים (סמ"ק). כל מי שאינו סבור לעשות עבירה כשר לעדות[ט]. אוכלי צדקה של עכו"ם אם אפשר להיות ניזונים בצנעה ומבזה עצמו בפרהסיא פסולים, האוכל בשוק פסול[י]. סומא בשתי עיניו פסול[יא], ואפילו להעיד מה שראה קודם שנסתמא[יב]. מפריחי יונים, ומשחקי בקוביא, וסוחרי שביעית פסולין להעיד, ואם יש להם אומנות אחרת כשרים[יג]. הרועים[יד] והמוכסין[טו] פסולין.

חזרה בתשובה. וכולן שחזרו בתשובה כשרים[טז]. וחזרתן בתשובה משחק בקוביא משישברו פספסיהן מעצמם[יז]. מפריחי יונים משישברו הכלים שצדים בהם, ואפילו במדבר לא יעבדו כן[יח]. מלוי בריבית שיקרעו את שטרותיהם מעצמם ויחזרו בהם חזרה גמורה שלא ילוו בריבית אפילו לעכו"ם ואפילו בכדי חייו[יט].

שאר פרטים. עד כשר היודע בחבירו שהוא רשע אסור לו להעיד עמו אפילו העיד אמת[כ]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן כשהעיד בבית דין ובכשרים להעיד. עבר והעיד עבר על לאו ואינו לוקה[כא].

סי' ל"ד סי"ח. **ג.** עיין גם בחינוך. **ד.** עיין גם טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה מז. **ה.** רמב"ם שם פ"י ה"ג. חו"מ שם ס"ג. **ו.** רמב"ם שם פי"א ה"ו. חו"מ שם סכ"ג. **ז.** רמב"ם שם פ"י ה"ד. חו"מ שם ס"ח. **ח.** רמב"ם שם פ"י ה"ד. חו"מ שם ס"י. **ט.** חו"מ שם ס"ד. **י.** רמב"ם שם פי"א ה"ה. חו"מ שם סי"ח. **יא.** רמב"ם שם פ"ט הי"ב. חו"מ שם סי' ל"ה סי"ב. **יב.** חו"מ שם סי"ג. **יג.** רמב"ם שם פ"י ה"ד. חו"מ סי' ל"ד סט"ז. **יד.** רמב"ם שם. חו"מ שם סי"ג. **טו.** רמב"ם שם. חו"מ שם סי"ד. **טז.** רמב"ם שם פי"ב ה"ד. חו"מ שם סכ"ט. **יז.** רמב"ם שם ה"ו. חו"מ שם ס"ל. **יח.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם סל"א. **יט.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם סכ"ט. **כ.** רמב"ם שם פ"י ה"א. חו"מ שם ס"א. **כא.** חינוך.

מִצְוָה עו

שֶׁלֹּא לִנְטוֹת אַחַר רֹב בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת (לֹא תַעֲשֶׂה מ״ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִנְטוּ הַבֵּית דִּין אַחַר רֹב מְחַיְּבִים לַהֲרֹג נֶפֶשׁ בִּשְׁבִיל אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, ב) **'לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעֹת'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מֵחֶמְלַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל הָאָדָם שֶׁנִּבְרָא בְּצַלְמוֹ רָאוּי שֶׁלֹּא יֵהָרֵג כִּי אִם אַחַר הַבֵּרוּר גָּמוּר, וְהַתּוֹרָה יָרְדָה אֶל סוֹף הָאֱמֶת, כִּי בְּדָבָר שֶׁהוּא סָפֵק וְצָרִיךְ בֵּרוּר הָרַבִּים יַסְכִּימוּ יוֹתֵר אֶל הָאֱמֶת מֵהַמְעוּט, וְהוּא כְּלָל גָּדוֹל בְּכָל הַדְּבָרִים שֶׁאִם יֵשׁ חוֹלְקִין בְּסִפְרֵי הַתּוֹרָה נֵלֵךְ בָּתַר הָרֹב (מצודת דוד (רדב״ז) מצוה תקלד. אלה המצות (חאניז) מצוה עו). וּלְפִי שֶׁנִּצְטַוִּינוּ לְהַדֵּמוֹת בְּמַעֲשֵׂינוּ לְמִצְוֹת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּמִדּוֹתָיו שֶׁהוּא רַב חֶסֶד מַטֶּה כְּלַפֵּי חֶסֶד, וְעוֹשֶׂה עִם בְּנֵי אָדָם לִפְנִים מִשּׁוּרַת הַדִּין, גַּם אֲנַחְנוּ נִצְטַוִּינוּ שֶׁיִּהְיֶה הַזְּכוּת בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת יוֹתֵר עַל הַחִיּוּב, לְבַד שֶׁהוּא

משנה הלכות

עו) כיצד דנין דיני נפשות. אין דנין דיני נפשות אלא בסנהדרין של כ״ג ולא פחות[א], אבל ביתר עד ע״א[ב]. ובעי רוב מחייבין, כלומר על כל פנים שניים יותר, היו י״ב מחייבין וי״א מזכין אינו נהרג[ג], ואפילו אותו האחד הוא המופלא שבסנהדרין. ופותחין לזכות תחילה[ד]. פתחו כולם לחובה אינו נהרג, דבעינן 'והצילו העדה' וליכא[ה]. המלמד זכות לא ילמד חובה במשך זמן משא ומתן, והמלמד חובה חוזר ומלמד זכות, ובגמר דין גם המלמד זכות יכול לחזור וללמד חובה[ו].

רוב בדיני ממונות. דיני ממונות בשלשה דיינין ודנין על פי רוב, פותחין בין לזכות ובין לחובה, כלומר לזכות הנתבע או לחובתו[ז]. היו בית דין של ג׳ אחד מהם בקי בתורה ובי״ג מידות שהתורה נדרשת בהם, והשניים אינן בקיאין כלל ואמרו חייב, והבקי אומר פטור אין זו תורה תמימה, ואין הולכין בזה אחר הרוב שאין הכרעת הבורים מכרעת כנגד היודעים, אלא לעולם צריך שיהיו יודעים בתורה ובדיניה, ואף על פי שאינם שוים בחכמה נלך אחר הרוב[ח]. ומכל מקום אם קיבלום עליהם הבעלי דינין בדיני

עו) א. רמב״ם הל׳ סנהדרין פ״ה ה״ב, ופי״א ה״א. **ב.** שם פ״ט ה״ב. **ג.** שם פ״ח ה״א. **ד.** שם פ״י ה״ז. **ה.** שם פ״ט ה״א. **ו.** שם פ״י ה״ב, ופי״א ה״א. **ז.** שם פ״ח ה״א, ופי״א ה״א. **ח.** חינוך מצוה ע״ח.

דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ תַּשְׁלוּמִין (חינוך), וְגַם כִּי מְרֻבָּה מִדַּת טוֹבָה מִמִּדַּת פֻּרְעָנִיּוּת[ט], וְלָכֵן לְזַכּוֹת בְּכָל שֶׁהוּא, וּלְחַיֵּב אַחֲרֵי רַבִּים הַנִּכְרִים (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה מה).

סנהדרין ב. ל"ג: רמב"ם הל' סנהדרין פ"ח, ספר המצוות ל"ת תעשה רפ"ב, סמ"ג ל"תוין קצ"ח, מצודת דוד (רדב"ז) תקל"ד.

מִצְוָה עז

לֹא תַעֲנֶה עַל רִב לְנָטֹת (לֹא תַעֲשֶׂה מ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַדַּיָּן שֶׁלְּמֵד זְכוּת לֹא יַחֲזֹר בּוֹ וִילַמֵּד חוֹבָה בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, ב) 'לֹא תַעֲנֶה עַל רִב לְנָטֹת'. וּבְכְלַל הַמִּצְוָה שֶׁלֹּא יִטֶּה הַדַּיָּן בָּתַר גָּדוֹל אוֹ רֹאשׁ בֵּית דִּין וְיַקְבֵּל דְּבָרָיו מִבְּלִי שֶׁיִּהְיֶה הַדָּבָר מוּבָן אֶצְלוֹ בְּשִׂכְלוֹ.

משנה הלכות

ממונות נלך אחר הרוב[י]. נוהג בזמן שיש סנהדרין סמוכין. ודיני ממונות נוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים הראויים לדון ולא בנקבות.

עז) פרטי קיום המצוה. קיום המצוה, בדיני נפשות פותחין מן הצד, כלומר מקטן שבסנהדרין, ולא מן הגדול[א]. ולדעת הרמב"ם[ב] הוא מפי השמועה. אמרו כולם לחובה פטור ממיתה עד שיהא מיעוט מזכים[ג]. המלמד זכות אינו חוזר ומלמד חובה[ד]. טעה בדבר שהצדוקין מודין בו חוזר אפילו לחובה[ה]. המלמד חובה חוזר ומלמד זכות[ו]. ובגמר הדין אפילו המלמד זכות אם רוצה חוזר ונמנה עם המחייבין, דדוקא בשעת משא ומתן אינו חוזר[ז]. ודין זה נוהג גם במי שמחייב גלות או מלקות חוץ מדיני ממונות[ח]. ואסור לדיין שיודע לו זכות ואחרים כולם מחייבים שיעמוד עם המחייבין כדי שיפטור כדין כולם מחייבין, אלא יגיד הזכות אף שנמצא שעל ידי זה נהרג ולא שזיכהו. פתחו מקצתם לזכות ונתהפכו כולם לחובה בגמר דין צריך עיון אי נהרג, ולהמנחת חינוך (סוף אות ט) פשיטא ליה דנהרג.

כיצד דנין דיני נפשות. חותכין הדין לזכות בו ביום, ולחובה הסנהדרין מזדווגין זוגות זוגות ומעיינין בדין כל היום וכל

ט. יומא עו. סוטה יא. **י.** חו"מ סי' ח' ס"א בהגה. **עז) א.** רמב"ם הל' סנהדרין פ"י ה"ו. **ב.** שם, ועיין לחם משנה שם ה"א, ומנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם פ"ט ה"א. **ד.** שם פ"י ה"ב. **ה.** שם פ"י ה"ט. **ו.** שם פי"א ה"א. **ז.** שם פ"י ה"ב, ופי"א ה"א. **ח.** שם פי"א ה"ד.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי לְפִי רֹב הַדֵּעוֹת וּמַשָּׂא וּמַתָּן יֵצֵא הַדִּין לַאֲמִתּוֹ, וְאִם יֵלְכוּ בָּתַר דַּעַת הָרֹב נִמְצָא נִפְסָק דִּין מִיתָה עַל יְדֵי אֶחָד, וְלֹא רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמְסֹר דִּין נֶפֶשׁ יִשְׂרָאֵל לְדַעַת אֶחָד, אֲפִלּוּ גָּדוֹל בְּדוֹרוֹ, וּלְפִיכָךְ צָרִיךְ שֶׁיִּהְיוּ הַסַּנְהֶדְרִין יוֹדְעִים בְּרֹב לְשׁוֹנוֹת כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיוּ שׁוֹמְעִין מִפִּי הַמְתֻרְגְּמָן, כִּי הַדָּבָר בָּרוּר כִּי בְּחִלּוּף הַלְּשׁוֹנוֹת וְהֶעְתֵּק הַדְּבָרִים יִשְׁתַּנּוּ הַכַּוָּנוֹת, וְשֶׁיִּהְיוּ כֻּלָּם חֲכָמִים גְּדוֹלִים שֶׁהִגִּיעוּ לְהוֹרָאָה. וְכָל פָּרָטֵי הַמִּצְוָה מוּרִים עַל שְׁנֵי כְּלָלִים, לְהוֹצִיא הַדִּין לַאֲמִתּוֹ, וְלָחוּם עַל הַבָּא לֵהָרֵג שֶׁלֹּא יֵהָרֵג אֶלָּא אַחֲרֵי בֵּרוּר גָּמוּר (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקלד). וּמִטַּעַם זֶה הַמְלַמֵּד זְכוּת אֵינוֹ חוֹזֵר וּמְלַמֵּד חוֹבָה[ט], כִּי אוּלַי לְאַחַר שֶׁשָּׁמַע גְּדוֹלִים הֵימֶנּוּ מְחַיְּבִים חוֹזֵר בּוֹ, אֲבָל לִזְכוּת חוֹזֵר לְעוֹלָם[י].

סנהדרין לד. רמב"ם הל' סנהדרין פ"י, ספר המצוות לא תעשה רפ"ג, יראים רמ"ח.

משנה הלכות

הלילה[יב]. הבית דין ממעטין במאכל ואין שותין יין כל אותו היום, למחרת משכימין לבית דין וכל אחד אומר דעתו, טעה הדיין מה שאמר אתמול סופרי הדיינים מזכירין אותו[יג]. פתח ואמר יש לי ללמד עליו זכות, ונשתתק או מת הדיין איבעיא דלא איפשיטא בגמרא (סנהדרין מג.), ועיין חינוך ובמנחת חינוך כאן. תלמיד שאמר יש לי ללמד עליו זכות מעלין אותו עם הסנהדרין, ואם יש ממש בדבריו אינו יורד משם לעולם, ואם אין ממש בדבריו אין מורידין אותו באותו היום, נידן בעצמו שאמר יש לי ללמד עלי זכות שומעין לו אם יש ממש בדבריו[יד]. העדים שאמרו יש לי ללמד זכות אין שומעין להם[טו].

שאר פרטי המצוה. בכלל המצוה שאין פותחין בדיני נפשות לחובה[טז]. ונוהגת בזמן שדנין דיני נפשות בבית דין סמוכין בזכרים ראויים לדון, והעובר עליו אינו לוקה דאין בו מעשה[יז].

דיני ממונות. בדיני ממונות המלמד זכות חוזר ומלמד חובה ופותחין בגדול, ופותחין בחובה אם ירצו, ועיין ברמב"ם הל' סנהדרין (פי"א) כמה חילוקים.

ט. סנהדרין לד. **י.** עיין גם בחינוך. **יא.** עיין סנהדרין שם. **יב.** שם פי"א ה"א, ופי"ב ה"ג. **יג.** שם פי"ב ה"ג. **יד.** שם פ"י ה"ח. **טו.** שם הל' עדות פ"ה ה"ח. **טז.** שם הל' סנהדרין פ"י ה"ז. **יז.** חינוך.

מִצְוָה עח

אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטּת (מִצְוַת עֲשֵׂה ל"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִנְטוֹת אַחֲרֵי רַבִּים כְּשֶׁיִּפֹּל מַחֲלֹקֶת בֵּין הַחֲכָמִים בְּדִין מִדִּינֵי הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ אוֹ פְּרָטֵי דִינִים, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, ב) 'אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁנִּצְטַוִּינוּ לְהַטּוֹת אַחֲרֵי רֹב דֵּעוֹת, כְּשֶׁשְּׁנֵי כִתּוֹת חֲכָמִים יִרְאֵי אֱלֹקִים הַשָּׁוִים בְּחָכְמָה אוֹ בְּקֵרוּב חוֹלְקִים בַּדִּין, הוֹדִיעָנוּ הַתּוֹרָה שֶׁרֻבֵּי הַדֵּעוֹת יַסְכִּימוּ לְעוֹלָם עַל הָאֱמֶת יוֹתֵר מִן הַמִּעוּט, וְעָלֵינוּ לְהַטּוֹת אַחֲרֵיהֶם (חינוך). גַּם כִּי לֹא יִתֵּן ה' רֻבֵּי הַחֲכָמִים לִטְעוֹת כְּמוֹ שֶׁכָּתַב הָרַמְבַּ"ן (דברים יט, יט) דְּזֶה מַעֲלָה גְּדוֹלָה בְּשׁוֹפְטֵי יִשְׂרָאֵל, וְהַבְטָחָה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַסְכִּים עַל יָדָם וְיַנְחֵם בְּדֶרֶךְ אֱמֶת'. וְיֵשׁ בָּזֶה קִיּוּם דְּתִנּוּ, שֶׁאִם

משנה הלכות

עח) גדרי המצוה. קיום המצוה, חכמים שנחלקו בדין והכריעו כרוב, המיעוטין אף שדעתן להיפוך צריכים לבטל דעתם ולעשות כהרוב[א]. ונכלל בזה כל מיני רוב, רובו ככולו, ורוב המברר ספק, וביטול ברוב, ורובא דאיתא ודליתא קמן, היו ב' כיתות חכמים שוים בחכמה זה לעומת זה, מחצה על מחצה, בשל תורה הלך אחר המחמיר, ובדברי סופרים אחר המיקל[ב].

דיני ממונות ושאר דינים. וכבר מבואר לעיל (מצוה ע"ז) דבדיני נפשות בעי רוב לכל הפחות שנים יותר, ובדיני ממונות ודיני התורה לענין איסור והיתר סגי באחד. אמר אחד אינו יודע יוסיפו שני דיינים אחרים, והאי כמאן דליתא דמי[ג]. דיני ממונות דנין ביום וגומרים ביום או בלילה[ד]. פחות מבן עשרים דן דיני ממונות ולא דיני נפשות, והוא הדין גר וממזר[ה]. אב ובנו ורב ותלמידו, מונין להן לשניים לענין טומאות וטהרות[ו]. אין עושין בית דין שקול, וכשמוסיפין עושין בית דין שקול אפילו לכתחילה[ז]. ועיין בסמ"ג עוד חילוקים.

רוב בעכו"ם ושאר פרטי דינים. ובעכו"ם מתי אזלינן בתר רובא, ואי אזלינן בתר

עח) א. יבמות יד. רמב"ם הל' סנהדרין פ"ח ה"א. **ב.** מנחת חינוך, ועיין רש"י חולין יב. ד"ה פסח, רמב"ן חולין צח: ד"ה וליגמר מיניה. **ג.** רמב"ם הל' סנהדרין פ"ח ה"ב. חו"מ סי' י"ח ס"א. **ד.** רמב"ם שם פי"א ה"א. חו"מ סי' ה' ס"ב. **ה.** רמב"ם שם הי"א. חו"מ סי' ז' ס"א-ב-ג. **ו.** רמב"ם שם פי"א ה"ז. חו"מ סי' י"ח ס"ה בהג"ה. **ז.** רמב"ם שם פ"ט ה"ב. חו"מ סי' י"ח ס"ב. ועיין מנחת חינוך מצוה ע"ז אות ט.

נֹאמַר שֶׁכָּל אֶחָד לֹא יְבַטֵּל דַּעְתּוֹ שֶׁנִּרְאֶה לוֹ אֲמִתִּי, אֲפִלּוּ כָּל הָעוֹלָם בְּהַפְכּוֹ, יֵצֵא מִזֶּה חֶרְפָּן שֶׁתֵּעָשֶׂה הַתּוֹרָה כְּכַמָּה תּוֹרוֹת, כִּי כָּל אֶחָד יָדִין כְּפִי עֲנִיּוּת דַּעְתּוֹ, לָכֵן בְּפֵרוּשׁ נִצְטַוִּינוּ לְקַבֵּל בָּהּ דַּעַת רֹב הַחֲכָמִים, וְיֵשׁ תּוֹרָה אַחַת לְכֻלָּנוּ וְהוּא קִיּוּמֵנוּ גָּדוֹל בָּהּ, וְאֵין לָנוּ לָזוּז מִדַּעְתָּם, וּבַעֲשׂוֹתֵנוּ מִצְוָתָם אָנוּ מְקַיְּמִים מִצְוַת הָאֵל בָּרוּךְ הוּא (חינוך).

סנהדרין ב. ב"מ נט: חולין יא. רמב"ם הל' סנהדרין פ"ח, ספר המצוות מצות עשה קע"ה, סמ"ג עשין צ"ח, סמ"ק רכ"ו, חושן משפט סי' י"ח.

מִצְוָה עט

וְדָל לֹא תֶהְדַּר בְּרִיבוֹ (לֹא תַעֲשֶׂה מ"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַחְמֹל הַדַּיָּן עַל הֶעָנִי בַּדִּין, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, ג) 'וְדָל לֹא תֶהְדַּר בְּרִיבוֹ', וְנֶאֱמַר (ויקרא יט, טו) 'לֹא תִשָּׂא פְּנֵי דָל'.

משנה הלכות

רובא בכלל, פלפלו בזה האחרונים[ח], ועיין בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ב סי' ל"ט). ונוהג בכל מקום ובכל זמן והעובר ועושה נגד הרוב עובר בעשה זו אפילו להחמיר אם עושה כן מפני שסובר שהלכה כהמיעוט, כי צריך לבטל דעתו, ואם עושה להקל נגד הרוב עובר גם כן על האיסור שיש בדין זה לפי דעת הרוב, ולוקין עליו.

עט) גדרי המצוה. קיום המצוה, עשיר ועני שבאו לפני בית דין לדון בדיני ממונות אסור להדר אחד מפני חבירו, ואסור לדיין להקדימו בשלום ולא לשני, אלא שניהם שווים[א].

דין תלמיד חכם. תלמיד חכם ועם הארץ שבאו לדין מושיבים את החכם ואומרים לעם הארץ שב, ואם לא ישב אין מקפידין בכך[ב], ואם ישב ובא שליח בית דין והעמידו אין על הדיין לחזור ולומר לו שב[ג]. חכם שבא לדין תורה חייב הדיין להקדים דינו, ואפילו שבא בסוף מותר לומר שרי לי תיגרא ברישא, וחייב להפך בזכותו כל כמה דאפשר, במקום שאין חילול השם[ד], ודוקא כשהוא דל בתורה ובמצות אל תהדריהו (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה מז), ואפילו בזמן הזה כל תלמיד חכם ששוקד על תלמודו דין הוא להקדימו ולהפך בזכותו וכן לצורבא מדרבנן[ה]. וכתבו האחרונים דכל שכן בדורות

ח. עיין מנחת חינוך. **עט) א.** רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ ה"ד. חו"מ סי' י"ז ס"י. **ב.** רמב"ם שם פכ"א ה"ד. חו"מ שם ס"ב. **ג.** סמ"ע שם ס"ק ז. **ד.** עיין חו"מ סי' ט"ו ס"א. **ה.** עיין שם ובש"ך ס"ק א, ופתחי תשובה ס"ק א, ותשובות כנסת יחזקאל סי' צ"ד.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. גָּלוּי כִּי הַשֵּׂכֶל מֵעִיד שֶׁהַשְׁוָיַת הַדִּין בֵּין עָנִי וּבֵין עָשִׁיר מָכְרָח (עיין חינוך), שֶׁאִם יֵדַע הַדַּל שֶׁהַדַּיָּן יֶהְדָּרֵנּוּ בַּדִּין מֵאֵיזֶה טַעַם שֶׁיִּהְיֶה, יֵלְכוּ כָּל אֶחָד לִגְזֹל וְלַחְמֹס, בִּפְרָט בַּעֲלֵי זְרוֹעַ עֲנִיִּים, כִּי יֵדְעוּ שֶׁיִּזְכּוּ בַּדִּין וְנִמְצָא מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס, וְלָכֵן מִפְּנֵי יְשׁוּבוֹ שֶׁל עוֹלָם נִצְטַוִּינוּ שֶׁלֹּא לְשָׁא פְּנֵי דַּל וְלֹא לַהְדֵּר פְּנֵי גָּדוֹל[ו] (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה עט). וּלְשׁוֹן סִפְרָא (קדושים פרק ד) 'שֶׁלֹּא תֹאמַר עָנִי הוּא זֶה וַאֲנִי וְהֶעָשִׁיר חַיָּבִים לְפַרְנְסוֹ, אֲזַכֶּנּוּ וְנִמְצָא מִתְפַּרְנֵס בִּנְקִיּוּת, תַּלְמוּד לוֹמַר 'לֹא תִשָּׂא פְּנֵי דָל'':

חוֹלִין קלד. סנהדרין פרק א, רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ, ספר המצוות לא תעשה רע"ז, סמ"ג לאוין ר"ג, סמ"ק סי' ר"ל, יראים מצוה רל"ט.

מִצְוָה פ

מִצְוַת פְּרִיקָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ל"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲזֹב בִּפְרִיקַת הַמַּשָּׂא מִבֶּהֱמַת חֲבֵרוֹ הָרוֹבֶצֶת תַּחַת מַשָּׂאָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, ה) 'כִּי תִרְאֶה חֲמוֹר שֹׂנַאֲךָ רֹבֵץ תַּחַת מַשָּׂאוֹ וְגוֹ' עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ'. וְכָל בְּהֵמָה וְחַיָּה וָעוֹף בִּכְלָל.

משנה הלכות

אלו חובה עלינו ביותר לסלסל ולרומם הוגי ולומדי התורה (עיין בשבות יעקב חלק א (סי' קמ"ד) ובנתיבות המשפט כתב שכן עיקר).

כללי המצוה. ויש בזה חד עשה וב' לאוין, 'ודל לא תהדר בריבו', 'לא תשא פני דל', ועשה ד'כקטון כגדול תשמעון' (דברים א, יז)[ח]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בראוי לדון והעובר עליה אין בו מלקות.

פ) גדרי המצוה. קיום המצוה, הרואה מרחוק שיעור רס"ו אמה וב' שלישי אמה בהמת חבירו, אפילו הוא שונא לו, כלומר שראה אותו עובר עבירה, רובצת תחת משאו, ואפילו היה עליה משא יותר מהראוי לה, מצות עשה לעזור לחבירו ולפרוק המשא בחנם, ולטעון עמו בשכר[א].

החייבים ופטורים. ואם אין הבעלים שם פורקו מעצמו[ב]. עבר ולא פרק עובר בעשה ולאו[ג]. היה רחוק יותר משיעור

ו. ע"פ ויקרא יט, טו. ז. הובא בחינוך כאן. ח. סמ"ק. **פ) א.** רמב"ם הל' רוצח פי"ג ה"א וה"ו-ז. חו"מ סי' ער"ב ס"א וס"ה-ו. **ב.** רמב"ם שם ה"ח. חו"מ שם ס"ז. **ג.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם ס"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְלַמֵּד נַפְשֵׁנוּ בְּמִדַּת הַחֶמְלָה לַחְמֹל עַל הָאִישׁ הַמִּצְטַעֵר בַּאֲבֵדַת מָמוֹן וְכָל שֶׁכֵּן הַמִּצְטַעֵר בְּגוּפוֹ, וַאֲפִלּוּ עַל בְּהֵמָה הַמִּצְטַעֶרֶת, מִצְוָה עָלֵינוּ לַחְמֹל וּלְהַצִּילָם (חינוך). גַּם לְהַכְנִיעַ אֶת יִצְרוֹ וּלְהַרְבּוֹת שָׁלוֹם בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהוּא שׂוֹנְאוֹ חוֹמֵל עָלָיו וּמִצְטַעֵר עַל אֲבֵדָתוֹ, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (ב"מ לב:) 'אוֹהֵב לִפְרֹק וְשׂוֹנֵא לִטְעֹן טוֹעֵן לַשּׂוֹנֵא', וְ'הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ', רוֹצֶה לוֹמַר אִם בִּשְׁעַת פְּרִיקָה הָיוּ שׂוֹנְאִים, כְּשֶׁיָּבוֹאוּ לִטְעֹן כְּבָר יַשְׁלִימוּ זֶה לָזֶה וְיִהְיוּ אֲחִים וְרֵעִים (עקידת יצחק (עראמה) שער מו). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לְהִתְעוֹרֵר הָאָדָם כְּשֶׁיִּרְאֶה חֲמוֹרוֹ תּוֹעֶה, כְּלוֹמַר שֶׁיִּרְאֶה הַחֹמֶר שֶׁלּוֹ תּוֹעֶה חַס וְחָלִילָה, יִשְׁיבֶנּוּ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְיִקַּח כַּל וָחֹמֶר דְּעַל שׁוֹרוֹ וַחֲמוֹרוֹ שֶׁל אוֹיֵב צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְרַחֵם עֲלֵיהֶם וְלַהֲשִׁיבָם עַל חַיָּיו, הַאֵיךְ לֹא יֶהֱמוּ רַחֲמָיו בִּרְאוֹתוֹ

משנה הלכות

זה פטור[ד]. וחייב לפרוק ולטעון אפילו מאה פעמים[ה]. הלך בעל הבהמה וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה פרוק פטור[ו]. ומכל מקום בשכר חייב משום צער בעלי חיים[ז], ואם היה בעל הבהמה זקן או חולה חייב לפרוק ולטעון לבדו[ח]. היתה הבהמה רבצנית פטור[ט], רובץ ולא עומד, רובץ ולא מפורק, ובשכר בכל ענין חייב[י]. היה כהן והוא בבית הקברות, או זקן ואינו לפי כבודו[יא], או שהיה פסידת ביטול מלאכתו שהוא עסוק בה מרובה משל חבירו פטור, הא כשל חבירו חייב[יב]. והעושה לפנים משורת הדין תבוא עליו ברכה[יג].

שאר פרטי דינים (וצער בעלי חיים). ומדדה עמו עד פרסה, ובשכר[יד]. מצות פריקה קודמת לטעינה, היה אוהב לפרוק ושונא לטעון השונא קודם כדי לכוף את יצרו[טו]. ובאדם הרובץ תחת משאו אי שייך מצוה זו נחלקו הפוסקים כיון שיש לו דעת[טז]. בהמת עכו"ם במשא של ישראל אם העכו"ם מחמר פטור, ואם לאו חייב משום צער ישראל[יז]. ונחלקו הפוסקים[יח] אי צער בעלי חיים דאורייתא או דרבנן, ולמאן דאמר דאורייתא הוא הדין בשאר צער מחויב לעזור. הנשבע שלא לפרוק לא חל השבועה דהוא

ד. רמב"ם שם ה"ו. חו"מ שם ס"ה. **ה.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם ס"ד. **ו.** רמב"ם שם ה"ח. חו"מ שם ס"ז. **ז.** רמ"א חו"מ שם ס"ט. **ח.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ז. **ט.** חו"מ שם ס"א בהג"ה. **י.** מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם ס"ב ג'. **יב.** עיין חו"מ סי' רס"ה. ועיין מנחת חינוך כאן. **יג.** רמב"ם שם ה"ד. חו"מ שם ס"ג. **יד.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם ס"ד ו. **טו.** רמב"ם שם הי"ג. חו"מ שם ס"י. **טז.** עיין מנחת חינוך. **יז.** רמב"ם שם ה"ט. חו"מ שם ס"ח. **יח.** עיין כסף משנה שם ה"ט, ועיין מנחת חינוך, חו"מ שם ס"ט בהגה.

'רֹבֶץ תַּחַת מַשָּׂאוֹ', וְלֹא תַּנִּיחַ תַּחַת הַשּׁוֹנֵא שֶׁהוּא הַיֵּצֶר הָרָע (שפתי כהן (צפת) שמות כג, ד).

ב"מ לא. לב.: רמב"ם הל' רוצח פי"ג, ספר המצוות מצות עשה ר"ב, סמ"ג עשין פ', סמ"ק סי' נ"ד, יראים רס"ז, חושן משפט סי' רע"ב.

מִצְוָה פא

שֶׁלֹּא לְהַטּוֹת דִּין (לא תַעֲשֶׂה מ"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַטּוֹת מִשְׁפַּט חוֹטֵא מִפְּנֵי רִשְׁעוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, ו) 'לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט אֶבְיֹנְךָ בְּרִיבוֹ', פֵּרוּשׁ 'אֶבְיוֹן' בְּמִצְוֹת.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹקִים הוּא וְצִוָּה לְהַשְׁוּוֹת הַדִּין בְּכָל אִישֵׁי יִשְׂרָאֵל, וְלֹא יֹאמַר הַדַּיָּן הוֹאִיל וְרָשָׁע הוּא אַטֶּה עָלָיו אֶת הַדִּין, כִּי הַמִּשְׁפָּט בִּרְשָׁעִים עַל רִשְׁעָתָם מָסוּר בְּיַד יוֹצֵר כֹּל לְהַעֲנִישׁוֹ, עַכְשָׁו הוּא צַדִּיק בְּדִינוֹ יִקֹּב הַדִּין אֶת הָהָר, וְלָכֵן אָסוּר לְעַוֵּת עָלָיו הַדִּין וְלִקַּח מָמוֹנוֹ

משנה הלכות

כנשבע לבטל המצוה[יט]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בכל אישי ישראל בזכרים ונקבות.

פא) גדר המצוה לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך. קיום המצוה, צדיק ורשע שבאו לדין, והדין נוטה לצד הרשע, אסור לבית דין להטות דינו ולומר רשע הוא ומצוה לחסרו[ב]. וכתב הרמב"ם[ג] 'אל תאמר רשע הוא וחזקתו משקר, וחזקת זה (הצדיק) שאינו משנה בדיבורו, אטה הדין על הרשע, על זה נאמר 'לא תטה".

דעת הסמ"ג. ודעת הסמ"ג בלאוין (רג-רד) ד'אביונך' כמשמעו, אביון ממש. והמטה משפט אביון מישראל עובר בג' לאוין, על 'לא תעשו עול במשפט' (ויקרא יט, טו), ו'לא תטה משפט' (דברים טז, יט), ו'לא תטה משפט אביונך בריבו' (שמות שם), עיין שם. וכן דעת היראים, ומהר"ם שי"ק הביא ראיה לשיטת הסמ"ג מהגמרא (גיטין טו.) 'בני רוכל תקברם אמם', ופירש רש"י (ד"ה תקברם) שמתוך שרשעים היו לא דקדקו בדינם.

באיזה אישים נוהג. ונוהג לאו זה בכל מקום ובכל זמן, בזכרים שהם ראויים לדון, ובנשים אם קיבלו עליהם בעלי דינין להיותה דנה בדיני ממונות עוברת גם כן

יט. מנחת חינוך. **פא) א.** עיין חינוך. **ב.** מכילתא, הובא בספר המצוות לאוין רע"ח, חו"מ סי' י"ז ס"י. **ג.** הל' סנהדרין פ"כ ה"ה.

מִמֶּנּוּ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה מח. ועיין חינוך). **גַּם כִּי דִלְמָא נָפֵיק מִנֵּהּ זַרְעָא מְעַלְיָא** (ע"ע ב"ק קיט.). **גַּם דִילְמָא אָתֵי לְאַפְקוֹרֵי טְפֵי אַחַר שֶׁרָשָׁע גָּמוּר הוּא, אַל תִּשְׁפְּטֵהוּ כְּרִשְׁעָתוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא יוֹסִיף עַל חַטָּאתוֹ פֶּשַׁע** (טעמי מצות שם).

מכילתא משפטים מס' נזיקין כ, רמב"ם הל' סנהדרין פ"ב, ספר המצוות לא תעשה רע"ח, חושן משפט סי' י"ז.

מִצְוָה פב

שֶׁלֹּא לַהֲרֹג בְּאֹמֶד הַדַּעַת (לא תַּעֲשֶׂה מ"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַבֵּית דִּין שֶׁלֹּא לַהֲרֹג נָקִי, כְּלוֹמַר לַחְתֹּךְ הַדִּין בְּאֹמֶד הַדַּעַת, אֲפִלּוּ רָאוּהוּ רוֹדֵף, כִּי אִם בְּעֵדִי רְאִיָּה בְּרוּרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, ז) **'וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג'.**

משנה הלכות

בלאו זה[ח], ואין לוקין עליו. בן נח שהטה דין הרמב"ן בפרשת וישלח (בראשית לד, יג) מביא מהירושלמי דבן נח שהטה דין נהרג, כדין בן נח במצוה שלו[ט], אמנם רש"י על הפסוק (דברים א, ט) 'לא אוכל לבדי שאת אתכם', כתב 'אלא כך אמר שלמה אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות עכו"ם שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה את דינו, וגוזל אין בכך כלום, אם אני חייבתי ממון שלא כדין נפשות אני נקבע, שנאמר (משלי כב, כג) 'וקבע את קובעיהם נפש". והמנחת חינוך והברית משה לא הרגישו בזה.

פב) גדר ידיעה גמורה בדיני נפשות ושאר דינים. עדים שבאו להעיד על הרוצח צריכין להעיד שראו בעיניהם ממש עצם ההריגה, העיד בידיעה גמורה שלא בראיה, כגון שנכנסו שניהם לבית ויצא אחד וסייף בידו ונכנסו ומצאו השני חתוך הראש ומפרפר אינו כלום[א]. ובדיני ממונות נחלקו הפוסקים אי מהני ידיעה ברורה בלי ראיה[ב]. עדי עריות דעת רבינו בעל הלכות גדולות (הל' מיאון) שצריכים להעיד שראו כמכחול בשפופרת, ולדעת רוב הפוסקים[ג] סגי אם העידו שראו שוכבים זה על זה כדרך המנאפים, ואף דהוי ידיעה לחוד ולא ראיה מכל מקום אומדנא כזו מהני משום דאש בנעורת אפילו בדיני נפשות כמו שכתבו התוס' והרשב"א.

ד. מנחת חינוך. **ה.** הובא במנחת חינוך. **פב) א.** רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ ה"א. **ב.** עיין חו"מ סוף סי' ל' וסי' צ', ובית שמואל אבן העזר סי' מ"ב, ובאו"ת סוף סי' צ. **ג.** עיין רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א הי"ט, אבן העזר סי' כ' ס"א, וסי' קע"ח סט"ז, ועיין משנה הלכות על הבה"ג שם אות נ' שגם או"ז ור"ח ור"ת חולקים על בה"ג.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ בִּמְכִילְתָּא (משפטים מס' נזיקין כ) 'רָאוּהוּ רוֹדֵף אַחַר חֲבֵרוֹ לְהָרְגוֹ וְהִתְרוּ בּוֹ וְאָמְרוּ לוֹ, יִשְׂרָאֵל הוּא אִם הָרַגְתָּ תֵּהָרֵג, וְהֶעְלִימוּ עֵינֵיהֶם וּמְצָאוּהוּ הָרוּג וְהַסַּיִף מְנַטֵּף דָּם מִיַּד הַהוֹרֵג שׁוֹמֵעַ אֲנִי יְהֵא חַיָּב, תַּלְמוּד לוֹמַר 'וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג'' (הובא בחינוך). וְצִוָּתָה הַתּוֹרָה כֵּן, דְּאִם הָיָה הַדָּבָר מָסוּר לְשֵׂכֶל וְאָמַד דַּעַת כָּל דַּיָּן לְפִי שִׂכְלוֹ, יָבֹא לִפְעָמִים לַהֲרֹג נָקִי וְצַדִּיק, וְלָכֵן הֶעֱמִידָה הַתּוֹרָה גְּבוּלִים עַד שֶׁבְּשׁוּם אֹפֶן בָּעוֹלָם לֹא יִשָּׁפֵךְ דָּם נָקִי (אלה המצות (חאגיז) מצוה פב. ועיין חינוך), וְאָמְרָה הַתּוֹרָה (שמות שם) 'כִּי לֹא אַצְדִּיק רָשָׁע', כְּלוֹמַר אַף עַל פִּי שֶׁיָּצָא צַדִּיק מִבֵּית דִּינְךָ לֹא אַצְדִּיקֵהוּ אֲנִי בְּבֵית דִּינִי אִם הוּא חַיָּב, וְלָכֵן 'וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג'

(טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה מט).

סנהדרין לז: רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ, ספר המצוות לא תעשה ר"צ, סמ"ג לאוין ר', יראים רמ"ז, חושן משפט סי' ט"ו.

משנה הלכות

עדות מיוחדת. העדים צריכים שיהיו רואים זה את זה בשעת המעשה, ראוהו אחד מחלון זה ואחד מחלון זה ואינם יכולים לראות זה את זה פטור[ד]. אם מי שהתרה בו ראה את שני העדים הרי זה עדות אף שהם לא ראו זה את זה[ה].

שאר פרטי דינים. העידו עליו ב' עדים מב' עבירות, כגון אחד מעיד שעבד לחמה, ואחד מעיד שעבד ללבנה, אינו נהרג דבעינן באותה מעשה ב' עדים[ו]. יצא מבית דין חייב ואמר אחד יש לי ללמד עליו זכות, מחזירין אותו שנאמר 'ונקי אל תהרוג', וזה אף על פי שאינו צדיק, שלא נצטדק בבית דין 'נקי' הוא מדין מיתה שהרי יש לו לזכותו. יצא מבית דין זכאי, ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה, אין מחזירין אותו, דכתיב 'וצדיק אל תהרוג', זה שנצטדק בדין אף על פי שיכול להיות שאינו נקי 'אל תהרוג' אותו, 'כי לא אצדיק רשע', אם מידך יצא זכאי מידי לא יצא זכאי, יש לי הרבה שלוחים ליפרע ממנו[ז]. והרמב"ן ז"ל חשב מקרא זה לשני לאוין 'נקי', 'וצדיק'. ונוהג בזמן שדנין דיני נפשות בראויים לדון.

ד. רמב"ם הל' עדות פ"ד ה"א. ה. רמב"ם שם. ו. שם הל' סנהדרין פ"כ ה"א. ז. שם פ"י ה"ט, ופי"א ה"א.

מִצְוָה פג

לֹא תַקַּח שֹׁחַד (לא תעשה נ')

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִקַּח שֹׁחַד אֲפִלּוּ לָדוּן דִּין אֱמֶת לְזַכּוֹת הַזַּכַּאי וְלָחוֹב הַחַיָּב, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, ח) 'וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מֵאַחַר שֶׁלָּקַח הַשֹּׁחַד מְמַנּוּ אִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא יַטֶּה בִּזְכוּתוֹ, שֶׁמַּעֲוֵר עֵינֵי שִׂכְלוֹ מֵהָבִין (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה נ), וְהוּא כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (כתובות קה:) 'אֵין אָדָם רוֹאֶה חוֹבָה לְעַצְמוֹ'. וְאָסְרוּ אֲפִלּוּ שֹׁחַד דְּבָרִים, כִּי הַתּוֹרָה יָרְדָה לְסוֹף הַשֹּׁחַד שֶׁיְּעַוֵּר פִּקְחִים, וְהַיּוֹם יִקַּח שֹׁחַד דְּבָרִים, לְמָחָר יִקַּח שֹׁחַד מָמוֹן לָדוּן דִּין אֱמֶת, וּלְמָחָרְתּוֹ יִקַּח שֹׁחַד לְעַוֵּת הַדִּין (אלה המצות (האגיז) מצוה פג). וְאָסְרָה תּוֹרָה הַשֹּׁחַד אֲפִלּוּ בְּדִין אֱמֶת כְּדֵי לְהָסִיר מִבֵּינֵינוּ הַהֶרְגֵּל הָרַע הַזֶּה, וְדָבָר בָּרוּר הוּא אֵין צָרִיךְ מוֹפֵת (חינוך). גַּם כִּי הַדַּיָּן צָרִיךְ לִהְיוֹת דּוֹמֶה דְּשׁוֹפֵט כָּל הָאָרֶץ שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל שֹׁחַד

משנה הלכות

פג) גדר האיסור וחיוב השבה. דיין שקיבל שוחד אפילו לזכות, וכל שכן לחובה עובר בלאו זה, וחייב להחזיר השוחד כשתבעוא. מת הדיין, על היורשים להחזיר דהוה גזל גמורב. שוחד דברים בכלל הלאוג. והנותן עובר משום 'לפני עיוור לא תתן מכשול'ד.

אוהב, שונא, ושוחד דברים. אמרו בגמרא (כתובות קה:) 'לא לידון אינש לא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליה, למאן דרחים דלא חזי ליה חובה למאן דסני ליה לא חזי ליה זכותא. נתן לו פחות משוה פרוטה אסורה. ובגמרא (שם) מביא מעשה בשמואל שהיה עובר בספינה ופשט אחד ידו וסייעו בעלייתו והיה לו דין, ושמואל 'אמר ליה פסילנא לך לדינא'. וכן באחד שהעביד נוצה של עוף מהדיין, ואחד שכיסה הרוק לפני הדיין, ואחד שהביא מתנה אחת ממתנות כהונה לדיין, בכולם חשבינן שוחד דברים. מכוער הדיין שנוטל שכר בטלה שלא מוכח ודן, אבל שכר בטילה דמוכח מותר ליטול משניהם, ובלבד שלא יתן אחד יותר מחבירוו.

שאר פרטים. בן נח שלקח שוחד נהרג עליו, כך דעת הרמב"ן בפרשת וישלח

פג) א. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ג ה"א. חו"מ סי' ט' ס"א. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם (ועיין סמ"ע ס"ק ד). **ד.** שם ה"ב. חו"מ שם. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם ס"ה.

דְּבָרִים, כְּגוֹן וְדוּי בְּלִי תְּשׁוּבָה, וְשׂוֹחֵד מָמוֹן כְּגוֹן מִצְוֹת בִּשְׁבִיל עֲבֵרוֹת, וְלָכֵן **'לֹא תִקַּח שֹׁחַד'**[ז] (אלה המצות שם).

כתובות קה.: רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ג, ספר המצוות **לא תעשה** רע"ד, סמ"ג **לאוין** ר"ח, סמ"ק רל"א, יראים רמ"ב, חושן משפט סי' ט'.

מִצְוָה פד

וְהַשְׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה ל"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לְהַפְקִיר כָּל דְּבַר מַאֲכָל שֶׁתּוֹצִיא הָאָרֶץ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל בִּשְׁנַת הַשְּׁמִטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יא) **'וְהַשְׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ וְאָכְלוּ אֶבְיֹנֵי עַמֶּךָ'.**

משנה הלכות

(בראשית לד, יג) בשם הירושלמי[ח]. ובישראל הנוטל שכר דיניו בטלין וחייב להחזיר השכר[ט]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בראוי לדון, ואין לוקין על לאו זה שניתן להשבון[י].

פד) הפקר פירות שביעית. קיום המצוה, מצות עשה להפקיר כל פירות שתוציא הארץ בשנת השמיטה הפקר גמור בין לעניים בין לעשירים, נעל שדהו או כרמו או תלש הפירות והחזיקם ביטל עשה זו, ומותר להביא מעט לתוך ביתו כדרך שמביאין מן ההפקר[א]. ונחלקו המהרי"ט[ב] ובית יוסף[ג] ואחרונים היכא דלא הפקיר אי הוה אפקעתא דמלכא וממילא הוה הפקר, או בעי דוקא הפקר בעלים וכל כמה דלא הפקירו הוה גזל. ובירושלמי[ד] 'הנוטע כרם להקדש חייב בשביעית', והרמב"ם השמיט הלכה זו, ובכתבי להגאון מוהרי"ז מינצבערג זצ"ל[יא] הארכתי בזה דסבירא להו להתוס' והרמב"ם דלא קיימא לן כהירושלמי בזה, וזה תלוי במחלוקת אי שביעית אפקעתא דמלכא או לא.

דיני פירות שביעית. פירות שביעית פטורין מן המעשר[ה]. ואין עושין בהן סחורה[ז] ולא מלוגמא או רטייה לרפואה[ח]. ואם אינו מיוחד למאכל אדם עושין ממנו מלוגמא לאדם, אינו מיוחד לא למאכל אדם ולא לבהמה כגון הסיאה והאזוב והקורנס תלוי במחשבת אדם, חשבן לאכילה דינן כמאכל, חשבן לעצים דינן כעצים[ט]. לא יאכיל פירות אדם לבהמה ופירות בהמה לאדם[י].

ז. ע"פ דברים טז, יט. **ח.** הובא במנחת חינוך. **ט.** רמב"ם שם פכ"ג ה"ה. חו"מ שם ס"ה. **י.** חינוך. **פד) א.** רמב"ם הל' שמיטה פ"ד הכ"ד. **ב.** ח"א סי' מ"ג. **ג.** שו"ת מהרי"ט שם סי' מ"ב. **ד.** פאה פ"ז ה"ז. פסחים פ"ד ה"ט. **ה.** משנה הלכות ח"ד סי' רט"ז רי"ז. **ו.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ו ה"ה. **ז.** רמב"ם הל' שמיטה פ"ו ה"א. **ח.** רמב"ם שם פ"ה ה"י-י"א. **ט.** רמב"ם שם. **י.** רמב"ם שם הי"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה, לְקַבֵּעַ בְּלִבֵּנוּ עִנְיַן חִדּוּשׁ הָעוֹלָם שֶׁעַל זֶה מוֹרֶה יוֹם הַשַּׁבָּת[א] וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (שמות לא, יז) 'כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה ה' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שָׁבַת', שֶׁאָז לֹא בָּרָא דָּבָר, וּבָא הַמִּצְוָה בַּשְּׁמִטָּה לְהוֹצִיא עַל דֶּרֶךְ זֶה כָּל יְמֵי חַיֵּינוּ יוֹם וְיוֹם שָׁנָה וְשָׁנָה לִמְנוֹת שֵׁשׁ וְלִשְׁבֹּת בַּשְּׁבִיעִית, וְלַהֲרֹס דַּעַת הַכּוֹפְרִים שֶׁמַּאֲמִינִים בְּקַדְמוּת הָעוֹלָם. גַּם שֶׁיִּזְכֹּר הָאָדָם כִּי הָאָרֶץ יֵשׁ לָהּ אָדוֹן עַל אֲדוֹנֶיהָ וּבְעָלֶיהָ, וּכְשֶׁהוּא חָפֵץ מְצַוֶּה לְהַפְקִירָהּ. וְעוֹד יֵשׁ תּוֹעֶלֶת בַּדָּבָר לִקְנוֹת מִדַּת הַבִּטָּחוֹן וְהַוַּתָּרנוּת, שֶׁיַּפְקִיר בְּכָל שְׁנַת הַשְּׁבִיעִית כָּל גְּדוּלֵי קַרְקְעוֹתָיו וְנַחֲלַת אֲבוֹתָיו, וְעַל יְדֵי זֶה יִרְבֶּה בִּטְחוֹנוֹ בַּה' יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לִ'יְמֵי שְׁנוֹתֵינוּ בָּהֶם שִׁבְעִים שָׁנָה' (ע"פ תהלים צ, י) וְכֵן 'וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה', וְהָבֵן.

מס' שביעית, רמב"ם הל' שמיטה פ"ד, סה"מ מ"ע קל"ד, סמ"ג עשין קמ"ח, יראים קפ"ו.

משנה הלכות

ביעור. כלה לחיה מן השדה חייב לבער מן הבית פירות שביעית שנלקטו מן ההפקר[יב]. ומוציא הפירות לתוך השוק ומפקירן בפני שלשה ואפילו אוהבים, ויאמר כל מי שרוצה ליטול יבא ויטול, ויכול לחזור ולזכות בהם לעצמו[יג] (ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קל"ז). ופירות שביעית תופסין דמיו[יד], לקח בשר בפירות שביעית אלו ואלו מתבערין בשביעית, לקח בבשר דגים, יצא בשר ונכנסו דגים, וכן לעולם[טו].

ספיחים. ספיחי תבואה בשביעית אסרו חכמים מפני הרמאים שלא יזרעו שדותיהם ויאמרו ספיחים הם[טז], ובשדה ניר וכיוצא בזה לא גזרו[יז].

כללי המצוה. ונוהג מצוה זו בזכרים ונקבות בארץ ישראל בלבד, בזמן שישראל שם. ובזמן הזה מחלוקת הפוסקים גדולה אי שמיטה דאורייתא או דרבנן[יח]. ומהרה יבוא תשבי ויברר לנו האמת.

יא. בית יוסף או"ח סי' רמב. חינוך מצוה לב. **יב.** רמב"ם שם פ"ז ה"א. **יג.** כסף משנה שם ה"ג. **יד.** רמב"ם שם פ"ו ה"ו. **טו.** רמב"ם שם ה"ז. **טז.** רמב"ם שם פ"ד ה"ב. **יז.** שם ה"ד. **יח.** עיין כסף משנה ומשנה למלך שם פ"ד הכ"ה, ומנחת חינוך כאן.

מִצְוָה פה

לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בְּיוֹם הַשַּׁבָּת (מִצְוַת עֲשֵׂה ל״ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בְּיוֹם הַשַּׁבָּת, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יב) 'וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכְּבָר נִתְבָּאֵר כִּי שְׁבִיתַת הַשַּׁבָּת מוֹרָה עַל חִדּוּשׁ הָעוֹלָם[א], וְרוֹמֵז לָעוֹלָם הַבָּא שֶׁהוּא יוֹם שֶׁכֻּלּוֹ שַׁבָּת (תמיד פ״ז מ״ד), וּשְׁקוּלָה שַׁבָּת כְּנֶגֶד כָּל הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹות כֻּלָּם (שמות כה, יב. תנחומא כי תשא לג), וְהֻכְפְּלָה בַּתּוֹרָה י״ב פְּעָמִים כְּנֶגֶד י״ב שִׁבְטֵי יָ״ה. וְאָמְרוּ רַז״ל (שבת קיח:) 'אִלְמָלֹא שָׁמְרוּ יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת מִיָּד נִגָּאֲלִין'. וְהוֹאִיל וּשְׁנַת הַשְּׁמִטָּה קְרוּיָה שַׁבָּת וְכֻלָּן בְּטֵלִין, יָכוֹל לֹא תִּנָּהֵג בָּהּ שַׁבַּת בְּרֵאשִׁית, תַּלְמוּד לוֹמַר

משנה הלכות

פה) גדר שבות. דעת הרמב״ן[ב] דעשה ד'תשבות' איתא אפילו כשעושה מלאכה שאינה ממלאכות המנויות באיסור שבת, כגון הנושא משא כבד כל היום ברשות היחיד וכדומה, אף שאינו מלאכה ממלאכות האסורות, מכל מקום הוא לא שבת, ועיין רמב״ם הל' שבת[ג] ובמגיד משנה שם.

על מי מצווין. מצות עשה זו אנו מצווין גם על בנינו הקטנים, ועבדינו הכנענים שמלו וטבלו, ואמהותינו, ובהמתינו[ד]. איסור שביתת כלים דאורייתא או דרבנן עיין בשולחן ערוך[ה], ובספרי שו״ת משנה הלכות (ח״ג סי' לב). אמירה לעכו״ם לעשות מלאכה בשבת אסור משום שבות[ו].

מלאכת מחשבת. בשבת מלאכת מחשבת הוא דאסרה תורה[ז]. ומצוה להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו[ח]. דבר שאין מתכוין פטור[ט], ומלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה אבל אסור מדרבנן[י].

פקוח נפש בשבת. פיקוח נפש דוחה שבת, ואפילו ספק פיקוח נפש דספק נפשות להקל[יא]. ואין עושין דברים אלו בקטנים ולא

פה) א. בית יוסף או״ח סי' רמב. חינוך מצ וה לב. **ב.** בפרשת אמור, ויקרא כג, כד. **ג.** פכ״א ה״א. **ד.** רמב״ם הל' שבת פ״ו הט״ו, פ״כ ה״א-ג, וי״ד-ט״ו, ובהל' מאכלות אסורות פי״ז הכ״ד, או״ח סי' רמ״ו ס״ג, שמ״ג ס״א. **ה.** או״ח סי' רמ״ו ס״א, סי' רנ״ב ס״ה. **ו.** רמב״ם הל' שבת פ״ו ה״א, או״ח סי' ש״ז ס״כ, סי' של״א ס״ו, סי' תקפ״ו סכ״א. **ז.** רמב״ם שם פ״א ה״ט, פ״ב ה״ז, הל' שגגות פ״ז הי״ד. **ח.** או״ח סי' רס״א ס״ב, סי' רצ״ג ס״א. **ט.** רמב״ם הל' שבת פ״א ה״ה, או״ח סי' של״ז ס״א. **י.** או״ח סי' רע״ח ובבית יוסף שם. **יא.** רמב״ם שם פ״ב הט״ז-י״ז, או״ח סי' רמ״ח ס״ד, שכ״ט ס״א.

'וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת'. וּכְמוֹ שֶׁנִּבְרָא הָעוֹלָם יוֹם וָלַיְלָה כְּדֵי שֶׁלֹּא לְהַטְרִיחַ אֶת הַבְּרִיּוֹת בְּעָמָל תְּמִידִי, וְיִהְיֶה הַיּוֹם לִמְלָאכָה וְהַלַּיְלָה לִשְׁנָה, שֶׁאֵין לְךָ נֶפֶשׁ כָּל חַי שֶׁיּוּכַל לְהִתְקַיֵּם בְּלִי שֵׁנָה. כֵּן יוֹם הַשְּׁבִיעִי נָתַן לִמְנוּחָה מִן הַיָּמִים וּמִטַּרַח הַגּוּפִים. וּבָחַר בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי כִּי הוּא הֶקֵּף הָאֶמְצָעִי מִן הַהֶקֵּפִים (עיין שפע טל חלק טל שער ח פ"ד. ופרדס רימונים שער שערים פ"ה.), וּמִצְוֹת רַבּוֹת בַּתּוֹרָה סוֹבְבוֹת עַל מִסְפָּר זֶה, בָּחַר בָּרָקִיעַ הַשְּׁבִיעִי שֶׁהוּא 'עֲרָבוֹת', וּבְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁהוּא שְׁבִיעִי, וּבְמִדְבַּר סִינַי שֶׁהוּא שְׁבִיעִי, וּבְיָם כִּנֶּרֶת שֶׁהוּא שְׁבִיעִי, וּבָאֶלֶף הַשְּׁבִיעִי, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית ב, ג) 'וַיְבָרֶךְ אֱלֹקִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי' (מדרש תהלים צב, א. ויק"ר כט, יא), וְכֵן יֵשׁ שִׁבְעָה קְנֵי הַמְּנוֹרָה, וְכֵן שִׁבְעָה שָׁבוּעוֹת לִסְפֹּר, וְשִׁבְעָה שְׁמִטּוֹת וְאַחַר כָּךְ יוֹבֵל, וְשֶׁבַע כִּבְשׂוֹת צֹאן בְּאַבְרָהָם (בראשית כא, כח-ל), וּשְׁבוּעָה מִלְּשׁוֹן שֶׁבַע, וְהָבֵן.

שבת קנג: יבמות מח: רמב"ם הל' שבת פ"א-ב, סה"מ מ"ע קנ"ד, סמ"ג עשין ל', אורח חיים סי' רמ"ו וש"ה.

משנה הלכות

על ידי נשים, כדי שלא תהא מצות שבת קלה בעיניהם, רק על ידי גדולים ונבונים, ואין להתמהמה בחילול שבת בפיקוח נפש ויעשו ללא שהות ודיחוי[א], והשואל אם מותר לחלל שבת בכהאי גוונא הרי זה שופך דמים, והנשאל הרי זה מגונה[ב].

דיני עירובין. אסור להוציא מן הבית לחצר הבית כשיש שם שני בעלי בתים או יותר בלי עירוב, וכן למבוי בלי שיתוף[ג]. מערבין עירובי תחומין ושיתופי מבואות בכל דבר חוץ ממים ומלח[ד]. ועירובי חצירות אין מערבין אלא בפת[ה], ועיין שולחן ערוך סי' שפ"ו[ו]. שנים הדרים עם הנכרי בחצר או עם מי שאינו מודה בעירוב צריכים לשכור רשות מהם ואפילו בפחות משוה פרוטה ואז מותר לטלטל[ז]. ושוכר אפילו מאשתו ושכירו ולקיטו של נכרי[ח].

כללי המצוה. נוהג מצוה זו בכל אישי ישראל בכל מקום ובכל זמן והעובר עליה ביטל עשה זו מלבד שחייב סקילה על הלאו.

א. רמב"ם שם פ"ב ה"ג, או"ח סי' שכ"ח סי"ב. **ב.** שם ס"ב, ומג"א סק"א. **ג.** רמב"ם הל' עירובין פ"א ה"ב, או"ח סי' שס"ו ס"א, שפ"ו ס"א. **ד.** עיין רמב"ם שם פ"א הי"ז, פ"ו ה"ז, או"ח סי' שפ"ו ס"ד-ה, ת"ט ס"ז. **ה.** רמב"ם שם פ"א ה"ח, או"ח סי' שס"ו ס"ו. **ו.** ס"ה. **ז.** רמב"ם שם פ"ב ה"ט-י' והט"ז, או"ח סי' שפ"ב ס"א ה', שפ"ה ס"ג. **ח.** רמב"ם שם הי"ב, או"ח סי' שפ"ב סי"א.

מִצְוָה פו

וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא תַזְכִּירוּ (לֹא תַעֲשֶׂה נ"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁבַּע בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה וְעוֹבְדֶיהָ וְלֹא נַשְׁבִּיעַ לְעַכּוּ"ם בָּהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יג) 'וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא תַזְכִּירוּ'. וּבִכְלַל זֶה שֶׁאָסוּר לְהַזְכִּיר בַּפֶּה אוֹ בִּכְתָב הַחַגָּאוֹת שֶׁלָּהֶם.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא לִתֵּן חֲשִׁיבוּת לַעֲבוֹדָה זָרָה וּלְעוֹבְדֶיהָ אֶלָּא לְהַרְחִיקָהּ וּלְהַמְאִיסָהּ וּלְשַׁקְּצָהּ בְּכָל אֹפֶן שֶׁאֶפְשָׁר, וְהַנִּשְׁבָּע אוֹ הַמַּשְׁבִּיעַ אֲחֵרִים בַּעֲבוֹדָה זָרָה מַרְאֶה בָּהּ חֲשִׁיבוּת וְנִרְאֶה כְּמוֹדֶה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ מַמָּשׁוּת. וּבָא הָאַזְהָרָה בִּלְשׁוֹן הַזְכָּרָה לְאַשְׁמְעִינַן שֶׁחַיָּב אֲפִלּוּ אִם הִזְכִּיר לוֹ

משנה הלכות

פו) שיטות הראשונים בגדר איסור זה. הנשבע בשם עבודה זרה ולעובדיה[א], או משביע לעכו"ם בה, עובר בלאו זה[ב], ויש מפרשים[ג] שעיקר הלאו הזה בא לעוסק עם עכו"ם ביום אידו (חגו) ומרויח, דאזיל ומודה לעבודה זרה, וקעבר אל 'לא תזכירו', כלומר שלא יזכירו אחרים על דרך האסורה להם, שבן נח מוזהר על עבודה זרה[ד].

שם עבודה זרה שלא בדרך שבועה. אסור להזכיר שם עבודה זרה אפילו שלא בדרך שבועה, והם בכלל הלאו, חוץ מעבודה זרה הכתובה בתורה כגון פעור ובעל נבו[ה]. ומזה יש ללמוד גודל האיסור למזכירים שם החגאות שלהם וכותבין אותו לפעמים בשטרות וכדומה והוא איסור גמור וחיובא מלקות (עיר מקלט)[ו] ומצוה לפרסם ולהזהיר את בני ישראל על זה. אסור לומר שמור לי או אשמור לך אצל עבודה זרה פלונית, ולא ידור בשמן, ולא יקיים בשמן, ולא יגרום לאחרים שידירו ויקיימו בשמן[ז] (ועיין לעיל במצוה כ"ט אם בן נח מצווה על ידי שיתוף).

יוצאים מן הכלל. נשבע על העבר בשקר או שוא בשם עבודה זרה ליכא איסורא דהוי ליה ליצנותא[ח]. ובמנחת חינוך נסתפק אי עובר אם נדר או נשבע בעבודה זרה בכתב, ופשוט דהדבר זה תלוי אם נדר או שבועה בכתב הוי נדר או שבועה. ומה שעתה נוהגין להשתתף עם העכו"ם, והרי אסרו חכמים בזה דשמא יתחייב לו שבועה וישבע בעכו"ם שלו, הוא לפי שהגויים בזמן הזה נשבעין בשם, אבל אותן שנשבעין במלאכים כגון מיכאל או

פו) א. חינוך מצוה פו. **ב.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"י-י"א, יו"ד סי' קמ"ז ס"א-ג. **ג.** רא"ה ור"ן ריש ע"ז בשם רמב"ן, וחינוך שם בשם יש מפרשים. **ד.** עיין חינוך שם. **ה.** רמב"ם שם והט"ז יו"ד שם ס"א. **ו.** עיר מקלט (לר' דוד לידא) פר' משפטים מצוה פז. **ז.** רמב"ם שם, יו"ד שם ס"ג. **ח.** מנחת חינוך.

הַשְׁבוּעָה, וְכָל שֶׁכֵּן אִם הִשְׁבִּיעוֹ. וְאָמְרוּ רַז"ל (תנחומא ויקרא ב) שֶׁבְּאַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנָה מְקוֹמוֹת הִזְהִירָה הַתּוֹרָה עַל עֲבוֹדָה זָרָה לְרֹב מְאוֹסָהּ (חינוך).

סנהדרין סג: רמב"ם הל' עבודה זרה פ"ה, סה"מ ל"ת י"ד, יורה דעה סי' קמ"ז, יראים ע"ז.

מִצְוָה פז

לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ (לֹא תַעֲשֶׂה נ"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַדִּיחַ רַבִּים אַחַר עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יג) 'לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ', וְאָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין סד:) זוֹ אַזְהָרָה לְמַדִּיחַ אֶת אֲחֵרִים לַעֲבֹד אוֹתָהּ.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, וְעוֹד לְפִי שֶׁהַמַּחֲטִיא אֶת הָרַבִּים חֵטְא הָרַבִּים תָּלוּי בּוֹ וְהֵם נִדָּחִים מֵעוֹלָם הַבָּא, שֶׁכֵּן שָׁנִינוּ (סנהדרין קיא:) 'אַנְשֵׁי עִיר הַנִּדַּחַת אֵין לָהֶם חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא', וְחַיָּב מִיתָה בָּזֶה, מַה שֶּׁאֵין כֵּן הַמַּדִּיחַ בִּשְׁאָר עֲבֵרוֹת אֲפִלּוּ בְּגִלּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכַת

משנה הלכות

שמש וירח וכוכבים וחבריו עוברים בלאו זה (סמ"ק). ונוהג לאו זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ואינו לוקה אלא הנודר והנשבע בשמה (ולעיר מקלט אפילו המזכיר החגאות שלהם כנ"ל).

פז) דיני מדיח. כתב החינוך[א] דהחילוק בין מסית ומדיח, המדיח נקרא מי שמסית לשנים או יותר, ומסית נקרא מי שמסית ליחיד. ובמנחת חינוך ומהר"ם שי"ק הקשו עליו ממשנה המפורשת[ב] 'הסית לשנים הן הן עדיו', הרי דקרי מסית אפילו לשנים, ובמנחת חינוך תירץ[ג] דמיירי שהסית כל אחד בפני עצמו. ודין אחד להם אלא שהמדיחים צריכים להיות שנים או יותר ושידיחו לרבים, המודחים צריך שיהיו מאה או יותר עד רובו של שבט, ויהיו מדיחיה מאותו שבט ומאותה עיר[ד]. ונהרגין בסייף[ה], וממונם נשרף עם העיר[ו] על פי סנהדרין[ז]. יושבי ספר אינם נעשים עיר הנדחת[ח], ולא יושבי כפר קטן ולא יושבי כרך גדול[ט].

דיני מסית. המסית אפילו אחד ומסית לאחד[י]. המסית לעבוד את עצמו

פז) א. מצוה פז. **ב.** סנהדרין סז. כן הביא במנחת חינוך. ולפנינו איתא שם 'אמר לשני הן עדיו'. **ג.** בשם משנת חכמים מצוה יט. **ד.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ד ה"ב. **ה.** שם ה"א. **ו.** שם הי"א. **ז.** שם ה"ד. **ח.** שם ה"ה. **ט.** שם ה"ב. **י.** שם פ"ה ה"א.